



Universidad  
Continental

# Unidad 4

# La argumentación y sus contextos

---

Eje temático:  
2. La argumentación en los órganos colegiados

Razonamiento y Argumentación Jurídica

Semana 14 - Tema 14  
Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

## Metodología de las dudas

La metodología de las dudas es un enfoque filosófico que cuestiona todo lo que se da por sentado. Implica un proceso de cuestionamiento sistemático para llegar a la verdad a través de la duda.

Este método permite identificar suposiciones y creencias infundadas, y construir un conocimiento más sólido y fundamentado.





# Propósito

En equipo analicen y establezcan las características de la argumentación que deben presentar los órganos colegiados



6 problemas que resuelve la argumentación jurídica

<https://youtu.be/ZSKpsrbUxDM>

# Contenido

LPDERECHO.PE 🔍

## Suprema desarrolla el delito de trata de personas en perjuicio de menores de edad



Casación 1190-2018, Cusco





## Procedimiento estándar que constaría de 6 faces:

1. Planteamiento del asunto que va a gobernar o centrar el debate y apertura de la sesión.
2. Distribución de la información.
3. Avance de propuestas y contrapropuestas.
4. Escrutinios y ponderaciones, ajustes y revisiones.
5. Adopción de una resolución.
6. Confirmación de la resolución tomada y clausura de la sesión.



## Singularidades de las deliberaciones judiciales:

1. Tiene lugar en contexto de grupos de pequeño tamaño.
2. Labor cooperativa en el sentido de la aplicación correcta del Derecho.
3. Procedimientos ágiles y en el menor tiempo posible.
4. Tiene lugar en el contexto de una institución que cumple funciones bien definidas (precedente).
5. La imparcialidad y la independencia judicial con la obligación de motivar las decisiones. Tres principios fundamentales de la ética judicial.



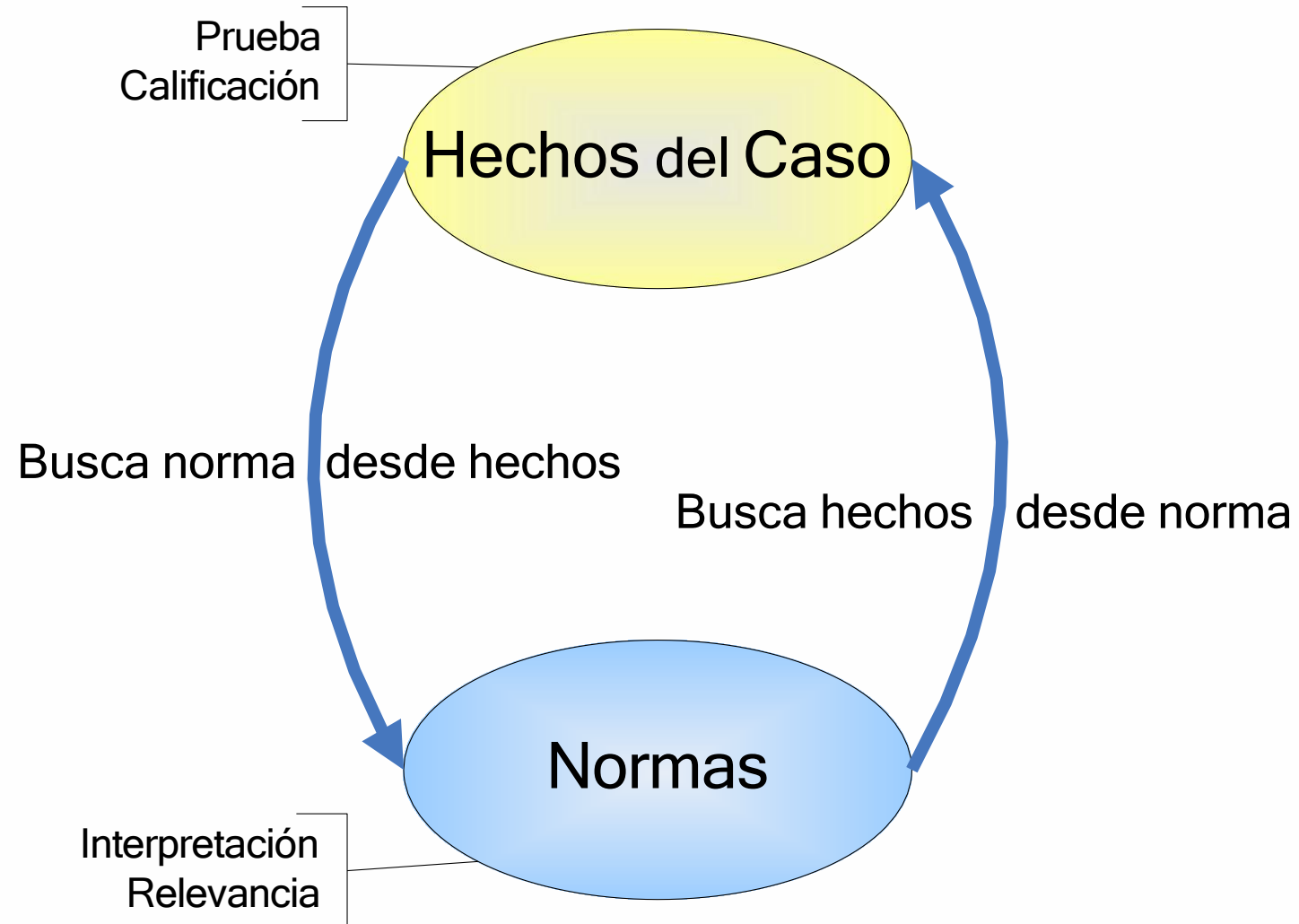
## Problema: Definición

- Relevancia
  - Interpretación
- } P. Jurídica
- 
- Prueba
  - Calificación
- } P. Fáctica





## Hechos y Normas Proceso interpretativo unitario



Subsunción

Hechos

Norma

Casos

Fáciles

Difíciles

$$\begin{cases} p \rightarrow q \\ p' \rightarrow q \end{cases}$$

Normas claras

Hechos incuestionables

Created by  
Wale King

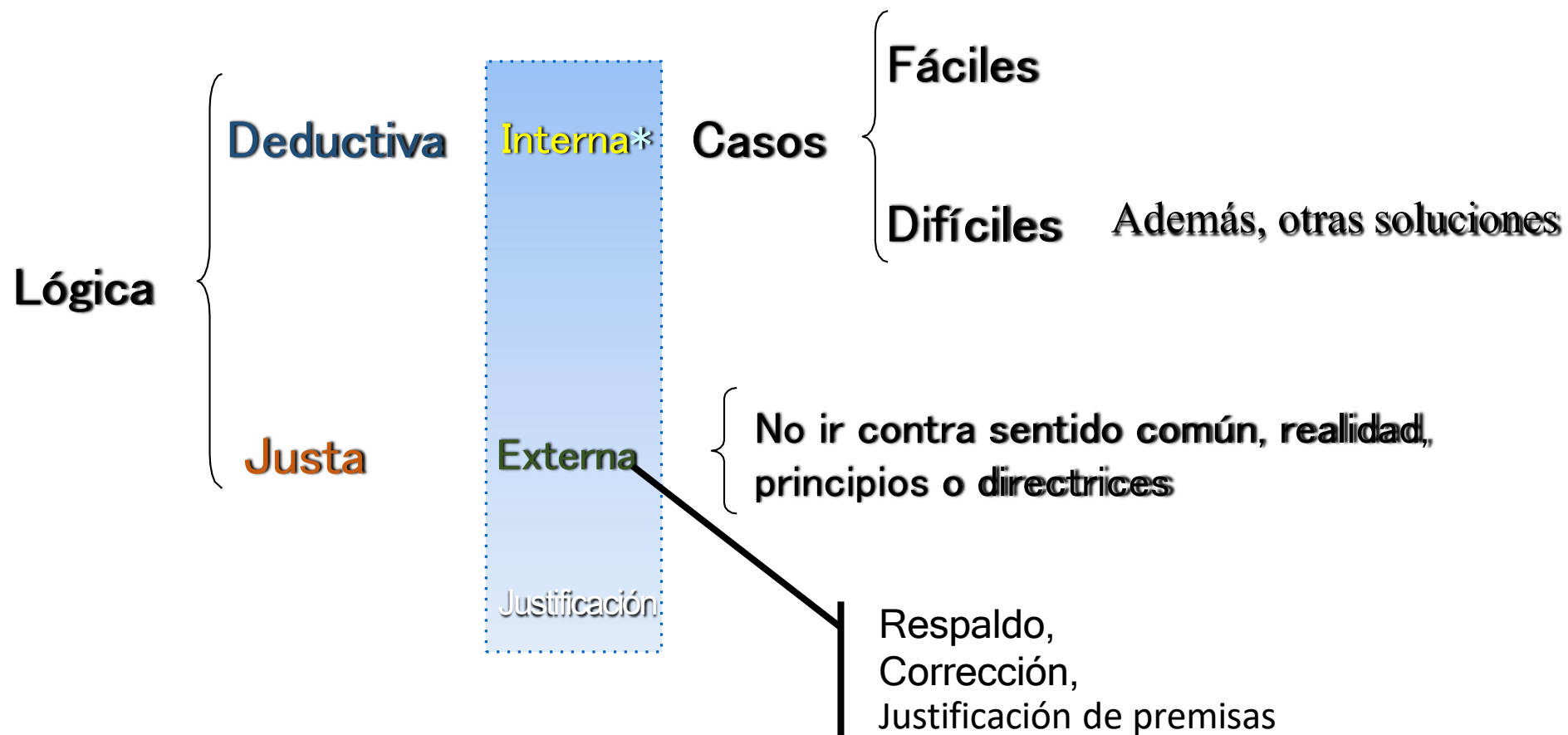


# Decisiones problemáticas

| Tipo de caso | Premisa      | Problema de:   |
|--------------|--------------|----------------|
| Fácil        | P. Normativa | Ninguno        |
|              | P. Fáctica   |                |
|              | Conclusión   |                |
| Difícil      | Normativa    | Relevancia     |
|              |              | Interpretación |
|              | Fáctica      | Prueba         |
|              |              | Calificación   |



# Lógica en procesos judiciales

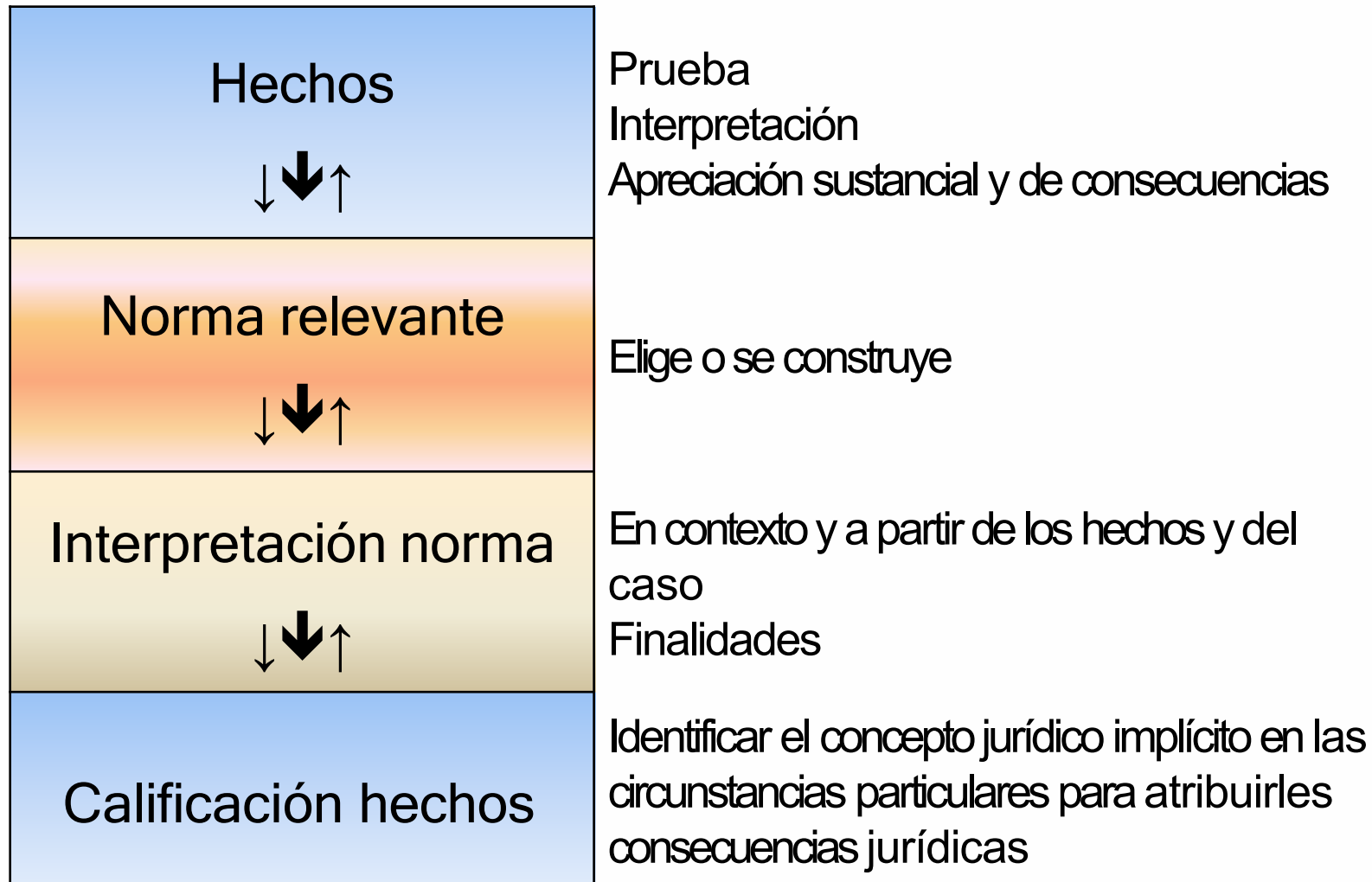


\*Validez de las inferencias. Exige considerar reglas de lógica formal y de procedimiento, tal como carga de la prueba, congruencia, etc.





## Etapas del proceso interpretativo



El paso de una etapa a otra es a partir de aproximaciones parciales, circulares y recurrentes



## Relevancia

### *¿Existe una norma aplicable al caso?*

Cual es el sistema, régimen, norma o normas aplicables al caso concreto, encontrarla, descubrirla, crearla o escogerla.

Al ponderar, se construye la norma relevante para el caso.

Analogía (falta) o Reducción al absurdo (exceso)

Que parte o aspecto es el crucial, el más importante a privilegiar:

Vaguedad.- Referencia indefinida (joven, precio razonable en compraventa o donación disimulada, penumbra, textura abierta)

Ambigüedad.- Sentido plural conceptos, semántica, sintáctica o pragmática

Antinomias.- Normas en conflicto, derogaciones tácitas

Tensiones.- Principios y derechos fundamentales *Riggs vs. Palmer*

Lagunas: Normativas o Axiológicas



# Interpretación



Dudas sobre como deben entenderse los términos de la norma aplicable al caso. Cuando una norma admite más de una lectura.

**Función:** Descriptiva | Prescriptiva | Valorativa

Descubrir o atribuir significado y sentido al texto, en función al caso (tomar en cuenta los hechos y la naturaleza de lo regulado ¿cuáles se subsumen o excluyen?)

Métodos:

- Analogía,
- Reducción al absurdo o Consecuencias inaceptables

Valores o directrices

Principios

Reglas

|                     |                                                                                             |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| $p \rightarrow q$   | los sujetos tienen derecho a vivienda                                                       | x |
| $p' \rightarrow q$  | sólo sujetos ingleses tienen derecho a vivienda                                             | ✓ |
| $p'' \rightarrow q$ | sólo los sujetos ingleses (excluyendo a los de origen extranjero) tienen derecho a vivienda | x |

Contexto

# Conclusiones



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA**

**SALA PENAL TRA  
CASACIÓN N.º 1190-2018  
CUSCO**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
- Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE -

SEDE PALACIO DE JUSTICIA  
Vocal Supremo PRADO  
SALDAÑA VICTOR  
ROBERTO / Servicio Digital - Poder Judicial del Perú  
Fecha: 07/09/2021 17:06:42 Razon:  
RESOLUCION  
JUDICIAL 0 Judicial CORTE  
SUPREMA / LINA FIRMA DIGITAL

**JUSTICIA CORTE SUPREMA**  
- Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE -

SEDE PALACIO DE JUSTICIA  
Vocal Supremo BROUSET  
SALAS RICARDO ALBERTO  
/ Servicio Digital - Poder Judicial del Perú  
Fecha: 07/09/2021 17:06:42 Razon:  
RESOLUCION  
JUDICIAL 0 Judicial CORTE  
SUPREMA / LINA FIRMA DIGITAL

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
- Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE -

SEDE PALACIO DE JUSTICIA  
Vocal Supremo PACHA  
HUANCAS IRIS ESTELA / Servicio  
Digital - Poder Judicial del Perú  
Fecha: 06/09/2021 14:58:16 Razon:  
RESOLUCION  
JUDICIAL 0 Judicial CORTE  
SUPREMA / LINA FIRMA DIGITAL

**JUSTICIA CORTE SUPREMA**  
- Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE -

SEDE PALACIO DE JUSTICIA  
Vocal Supremo GUERRERO  
LOPEZ IVAN SALDAN / Servicio

**DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN PERJUICIO DE MENORES DE EDAD**

**Sumilla.** La estructura del delito de trata de personas contiene tres elementos típicos básicos: conductas, medios y fines.

En cuanto al medio comisivo solo constituye elemento típico de este delito si es cometido en perjuicio de personas adultas, y estos pueden ser: violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio. Sin embargo, cuando se trate de víctimas que son niños, niñas o adolescentes, conforme con el inciso 3, artículo 153 del Código Penal, tales medios comisivos no son necesarios.

De este modo, el legislador ha considerado el Protocolo de Palermo que, en los literales c y d, artículo 3, señala que se configurará el delito de trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de ellos.

**—SENTENCIA DE CASACIÓN—**

# Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.
- Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.
- Alexy, R. (2003). Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional democrático, traducción de Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carboneli. Trotta, p. 35.
- Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.
- Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia", N° 261. UNAM.
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.
- Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.ª ed.). Palestra.



Universidad  
Continental



Universidad  
Continental